

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Falso Reconhecimento de Firma ou Letra (art. 300 do CP)

Veja como o crime de “FALSO RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA” está tipificado no Código Penal:

Falso reconhecimento de firma ou letra

Art. 300 - Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

É um crime próprio de FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE EXERÇA FUNÇÃO PÚBLICA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA ou LETRA. Em outras palavras, só haverá crime se o agente criminoso for funcionário público que exerça função pública de reconhecimento de firma ou letra (tabelião de notas, escreventes de tabelionato, oficial de registro civil, cônsules).

Veja bem, **nesse crime não se pune** quem subscreve a firma ou letra não verdadeira.

Pune-se o funcionário público que reconhece como verdadeira a firma ou letra “falsa”.

Claro, só haverá o crime se o funcionário público pratica o crime com dolo, a vontade livre e consciente de reconhecer a falsa assinatura ou letra.

Trata-se de crime formal, que se consuma com o reconhecimento da firma ou letra falsa, em nada importando o destino que se dá ao documento.

Por fim, veja que o tipo de documento determinará a pena:

- **DOCUMENTO PÚBLICO** reclusão, de um a cinco anos, e multa.
- **DOCUMENTO PARTICULAR** reclusão, de um a três anos, e multa.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

FALSO RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA

Art. 300 - Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

É um crime próprio de FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE EXERÇA FUNÇÃO PÚBLICA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA ou LETRA (tabelião de notas, escreventes de tabelionato, oficial de registro civil, cônsules).

Pune-se o funcionário público que reconhece como verdadeira a firma ou letra “falsa”.

Trata-se de crime formal.

DOCUMENTO PÚBLICO: reclusão, de um a cinco anos, e multa.

DOCUMENTO PARTICULAR: reclusão, de um a três anos, e multa.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
